Lover, avtaleverk og etikk på 90 minutter. Tre brev på Karis pult

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Tre brev ligger på Kari Nordlunds pult hos Nordlys Elektro AS. 1: Nordlys ga en familie et skriftlig prisoverslag på 36 000 kr for et skapbytte; fakturaen ble 42 300 kr. Montøren så at timene løp, men ringte ikke. Familien vil betale 36 000. 2: En ny lærling har jobbet i 19 dager uten skriftlig arbeidsavtale. 3: Kalkulatør Ida vil trykke annonsen «Vi kutter strømregningen din med 40 %», men ingen har regnet på det. Kari, Ida og driftsleder Tom begrunner på ulike måter hva som er riktig. Formann Ronny har tidligere sagt opp en montør muntlig i bilen. Arbeidstilsynet fant i 2025 at innholdet i arbeidsavtalene ikke fulgte minstekravene i nesten halvparten av tilsynene (Årsrapport 2025, s. 38).

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Loven er et minstekrav

Hva gjelder når loven, tariffavtalen og arbeidsavtalen sier ulikt?

Med vanlige ord: loven er gulvet. Boka (20.3): arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidsforholdet, og en tariffavtale mellom organisasjonene gjelder i tillegg der den er inngått. Man kan ikke avtale vilkår som er svakere enn loven. Avtaleverket i en bedrift er altså loven, tariffavtalen og den enkeltes arbeidsavtale, i den rekkefølgen.

Regelen Avtalen kan gi mer enn loven, aldri mindre.

I casen Nordlys er bundet av Landsoverenskomsten for elektrofagene (tariffavtalen, ikke i boka).

Arbeidsavtalen: boka og loven i dag

Hvor mange dager har du?

Boka (20.3.4–20.3.6): skriftlig avtale senest én måned etter start; endringer inn innen én måned; § 14-6 krever blant annet partene, arbeidsplassen, arbeidet, startdato, varighet og lønn. Loven i dag (fra 1. juli 2024): senest sju dager etter start (§ 14-5), endringer senest samme dag (§ 14-8), og lista i § 14-6 er lengre. Boka (20.3.7): fast ansettelse er hovedregelen (§ 14-9).

Regelen Frist = første arbeidsdag + 7. Eksamen: svar etter boka, og nevn at loven er endret.

I casen Lærlingen har jobbet 19 dager uten avtale: 19 − 7 = 12 dager for sent. Lærlingen skal også ha lærekontrakt (ikke i boka).

Oppsigelse og avskjed

Hva er rekkefølgen?

Boka (20.3.10–20.3.19): oppsigelse er et svært alvorlig skritt. Saklig grunn i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold (§ 15-7), drøfting før beslutningen (§ 15-1), skriftlig med rettigheter og frister (§ 15-4). Formfeil kan gi ugyldighet (§ 15-5). Den oppsagte kan som hovedregel stå i stillingen mens saken går (§ 15-11). Avskjed er straks, bare ved grovt pliktbrudd (§ 15-14). Attest: navn, fødselsdato, arbeidet og varighet (§ 15-15).

Regelen Saklig grunn → drøft → skriftlig. Avskjed bare for det grove.

I casen Ronny kan ikke si opp en montør i bilen. Det er arbeidsgivers oppgave, skriftlig.

Kunden og prisen

Hva kan du kreve når overslaget sprekker?

Boka (20.2): håndverkertjenesteloven gjelder forbrukere; mot bedrifter gjelder avtalen. § 5: fagmessig. § 7: frarå når det ikke lønner seg, og kontakt kunden når prisen blir betydelig høyere. § 9: tilleggsarbeid avtales først. § 32: prisoverslag kan ikke overstiges vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 %. Håndverkeren må godtgjøre hvilken prisform som ble gitt.

Regelen Tak = overslag × 1,15. Overskridelse i % = (faktura − overslag) / overslag × 100.

I casen 36 000 × 1,15 = 41 400. Fakturaen 42 300 er 17,5 % over. 900 kr kan i alle fall avvises, og trolig mer fordi montøren ikke ringte.

Annonsen

Hva må du kunne bevise?

Boka (20.1): § 3: kunden skal lett se at det er reklame, og påstander om egenskaper og virkninger skal kunne dokumenteres når markedsføringen skjer. Åpenbare overdrivelser er lov. § 6: urimelig handelspraksis er forbudt, og villedende (§§ 7–8) eller aggressiv (§ 9) praksis er alltid urimelig. § 18 i boka er fra 2009; Ny § 18 gjelder fra 1. juli 2013 (klare og lett tilgjengelige vilkår). Bokas krav om at reklame skal se ut som reklame står i dag i § 28.

Regelen Påstand om virkning → dokumentasjon før trykk.

I casen «Vi kutter strømregningen din med 40 %» kan ikke stå før noen har regnet på det.

Etikken

Hva gjør du der loven ikke gir svar?

Boka (20.4–20.6): all atferd lar seg ikke lovregulere. Etikk er tenkningen om rett og galt, moral er handlingen. Pliktetikk: er handlingen riktig i seg selv (Kant)? Dydsetikk (boka kaller den også sinnelagsetikk): hva slags menneske handler? Konsekvensetikk: hva blir resultatet? Lovens ånd er intensjonene bak loven; lovens bokstav er ofte et minstekrav.

Regelen Plikt · dyd · konsekvens. Bokstav mot ånd.

I casen Kari kunne kreve 41 400 av familien etter bokstaven. Ånden spør om det er rimelig når montøren ikke ringte.

Ordene i bransjen og i boka

Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Lærlingen: boka (20.3.4) sier én måned, men loven er endret: fra 1. juli 2024 skal avtalen foreligge senest sju dager etter start (§ 14-5). 19 − 7 = 12 dager for sent. Familien er forbruker, så håndverkertjenesteloven gjelder (20.2): taket er 36 000 × 1,15 = 41 400 kr, fakturaen er 17,5 % over, 900 kr kan i alle fall avvises, og fordi montøren ikke ringte (§ 7), trolig mer. Annonsen: påstander om virkning skal kunne dokumenteres når annonsen trykkes (§ 3, 20.1). Oppsigelse krever saklig grunn, drøfting før beslutningen og skriftlig form (§§ 15-7, 15-1, 15-4); avskjed bare ved grovt pliktbrudd (§ 15-14). Loven er et minstekrav (20.3). Der loven slutter: pliktetikk, dydsetikk og konsekvensetikk, og lovens ånd (20.4–20.6).

OPPGAVE OG LESING

Oppgave Oppgaven i økta: a Lærlingen har jobbet 19 dager uten skriftlig avtale. Hvor mange dager for sent er avtalen etter boka, og etter loven i dag? b Nevn fire ting arbeidsavtalen skal inneholde (§ 14-6). c Familien: regn taket etter § 32 og overskridelsen i prosent av overslaget. Hvilken plikt brøt montøren? d Kan Ida skrive «40 %» i annonsen? Paragraf. e Plasser Kari («Vi lover aldri noe vi ikke kan dokumentere»), Ida («Jeg vil være en kalkulatør folk stoler på») og Tom («Gir den ti nye kunder og ingen klager, er den god») i pliktetikk, dydsetikk og konsekvensetikk. f Bokas «Tenk etter»: bør Kari kreve 41 400 kr av familien? Drøft fra to sider, og si hva du ville gjort.

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.1 (markedsføringsloven), 20.2 (håndverkertjenesteloven), 20.3 (arbeidsmiljøloven: minstekrav, arbeidsmiljø, arbeidsavtalen, oppsigelse) og 20.4–20.6 (etikk). NB: boka er utdatert om § 14-5, § 14-6, § 14-8, § 14-9, leddene i § 4-3 og markedsføringsloven § 18.

Kan du forklare Forklar hva det betyr at loven er et minstekrav. Si når arbeidsavtalen skal foreligge etter boka og etter loven i dag, og hva den skal inneholde. Gjør rede for kravene til en gyldig oppsigelse, og forskjellen på oppsigelse og avskjed. Regn 15 %-taket på et prisoverslag. Forklar § 3 i markedsføringsloven. Gjør rede for tre etiske retninger, og drøft en sak fra to sider.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), avsnitt 20.1–20.6, «Tenk etter» og oppgave 2. Arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62), gjeldende tekst med endringshenvisninger, Lovdata, lest 01.11.2026. § 14-5, § 14-6 og § 14-8 endret ved lov 15. desember 2023 nr. 88, i kraft 1. juli 2024; § 4-3 endret ved lov 20. juni 2025 nr. 37, i kraft 1. januar 2026 (Lovdata). Markedsføringsloven § 18 (lov 21. juni 2013 nr. 57, i kraft 1. juli 2013), §§ 2–10 og § 28, og håndverkertjenesteloven, alle kontrollert mot Lovdata 01.11.2026. Arbeidstilsynet: Årsrapport 2025 (15.3.2026), s. 38. Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; de tre brevene er konstruert for kapitlet.